

PODER LEGISLATIVO – FUNÇÃO FISCALIZATÓRIA II

Função Fiscalizatória

- Composição do TCU e dos TCEs, TCDF e TCM.
- Atuação no controle de constitucionalidade (Súmula 347/STF).
- MP/Contas: autonomia e existência na esfera municipal.
- Rejeição de contas pelo TC e inelegibilidade.

Na década de 60 foi editada uma súmula que previa a possibilidade de o Tribunal de Contas realizar controle de constitucionalidade.

O controle de constitucionalidade no Brasil não existia na primeira Constituição (1824), passando a ser previsto a partir da segunda Constituição (1891). Entretanto, antes de 1988, o controle mais forte no Brasil era o difuso.

Em 1981, nasce o controle difuso e se repete nas demais constituições (1934, 1937 e 1946) e o controle concentrado nasce somente com a ADI interventiva, até hoje a menos importante, para casos de intervenção decretadas pelo Poder Judiciário.

A ADI geral nasce em 1965, depois da Súmula n. 347, da década de 60 e anterior à Emenda n. 16 de 1965 (surgimento da ADI no Direito brasileiro). Quando surgiu a ADI no Direito brasileiro havia uma discussão acerca do legitimado, que, no caso, era apenas o Procurador-Geral da República (PGR). Apenas com a Constituição de 1988 que o número de legitimados foi ampliado para 9, como previsto no Art. 103 da Constituição Federal:

- Três Pessoas: PGR, Presidente e Governador.
- Três Mesas: Da Câmara, do Senado e das Assembleias.
- Três Entidades: Confederação Sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, Conselho Federal da OAB ou Partido Político com representação no Congresso Nacional.

A partir da Constituição de 1988, nascem questionamentos acerca da manutenção da possibilidade de o TCU afastar normas que considerasse inconstitucional, dentro de sua missão, já que o Poder Judiciário já dispunha de tantas ferramentas no controle concentrado e difuso.

Doutrinariamente: o Ministro Gilmar Mendes afirma que a Súmula n. 347 estava superada, então, ou seja, o TCU não poderia mais realizar controle constitucional. Esse tema foi levado ao STF, que o julgou em 2021 e confirma a superação da súmula, porém sem realizar o cancelamento da súmula.

Em agosto de 2023, o STF alega que a Súmula n. 347 continua em vigor, de modo que, **incidentalmente**, o Tribunal de Contas poderá exercer controle.



Obs.: | o controle **incidental** (caso concreto – que está julgando) não está relacionado ao Controle Concentrado (abstrato).

Além de nunca ser realizado em caso abstrato, o controle do TCU só poderá ser feito se houver patente violação da Constituição ou contrariedade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

A rejeição das contas pelo TCU não gera inelegibilidade, sendo necessária a votação no Legislativo.

O MP de contas não tem autonomia e não pode existir na esfera municipal.

O Ministério Público Comum engloba:

- Ministério Público da União.
- Ministério Público dos Estados.

O Ministério Público Especial é o MP de Contas e não tem autonomia, apenas garantias de ordem subjetiva.

As disposições válidas para o MP de Conta são as mesmas válidas para o MP comum.

Exemplo: os membros do MP comum possuem vitaliciedade e inamovibilidade, portanto essas garantias subjetivas para o membro do MP comum também são válidas para o MP de contas.

A instituição MP comum tem prerrogativas objetivas, como autonomia administrativa, funcional e orçamentária, mas o MP de contas não tem; MP comum pode entrar com reclamação no Supremo, o MP especial não pode; A falta de pessoal no MP de contas não possibilita a transferência de pessoal do MP comum; O MP comum pode deflagrar Projeto de Lei, já o MP especial não pode, sendo vinculado ao respectivo Tribunal de Contas, que deve ser o deflagrador do Projeto de Lei.

Existe Tribunal de contas nos estados e no DF, mas não existe nos municípios, salvo nas capitais de São Paulo e Rio de Janeiro como órgãos municipais. Os Tribunais de Contas como órgão estadual fiscalizam todos os municípios do Estado, não apenas a capital, como na Bahia, Goiás e Pará.

O Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará foi extinto por meio de Emenda à Constituição. Houve uma acusação de que os prefeitos do estado, ao se tornarem deputados federais orquestraram a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios, como retaliação ao controle sofrido durante seus mandatos. A ATRICON foi ao STF alegando tal intenção, porém, o STF não pode presumir má fé do próprio legislativo.

Omissão Intencional ou silêncio eloquente: não pode ser criado MP de Contas na esfera municipal.





Art. 73. O Tribunal de Contas da **União**, integrado por **nove Ministros**, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96.

§ 1º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos:

I – mais de trinta e cinco e menos de setenta anos de idade;

II – idoneidade moral e reputação ilibada;

III – notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública;

IV – mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior.

§ 2º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos:

I – um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento;

II – dois terços pelo Congresso Nacional.

§ 3º Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40. § 4º O auditor, quando em substituição a Ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular

e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de Tribunal Regional Federal.

TCU	TCE/DF	TCM
9: • 1/3 escolhido pelo Presidente □ 1 de livre escolha; 1 entre membros do MP de contas (Lista tríplice); 1 entre auditores (Lista Tríplice). • 2/3 escolhidos pelo Congresso Nacional: sabatina entre escolhidos pelo Presidente, por maioria simples*.	7 Súmula n. 654: • 3 serão escolhidos por Governador, seguindo em simetria o modelo Federal; • 4 serão escolhidos pela Assembleia.	Constituição do Estado de São Paulo: sobre a composição e critérios de escolha do TCM SP, órgão municipal. ** 5 Conselheiros: • 2 escolhidos por Prefeito; • 3 escolhidos pela Câmara Municipal.

*Maioria simples existe em dois casos: STM (Ministros Cíveis) e TCU. Todo o restante será por maioria absoluta.

** Como a Constituição de um Estado define a composição e forma de escolha do Município? STF entende que a autonomia do Município não sofre violação, portanto, é válida a norma. Há proporcionalidade na relação com os demais Tribunais de Contas.

Fiscalização de controle externo:

Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.

Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, que **serão integrados por sete Conselheiros**.



Fiscalização de controle interno:

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

Obs.: a CGU é um órgão de controle interno da União, não podendo realizar fiscalização sobre contas estaduais e municipais. Em caso de possíveis irregularidades, ela deverá denunciar aos órgãos de controle competentes.

I – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

ATENÇÃO



§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.